CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI

Số: 64/HDPP/2026

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hôm nay, ngày 12 tháng 03 năm 2026, tại trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm – Nhà máy Xi măng Xuân Sơn, các bên gồm có:

BÊN A (Bên bán): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUÂN KHIÊM - NHÀ MÁY XI MĂNG XUÂN SƠN

Địa chỉ : Thôn Bờ Sông, Xã Yên Trị, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại : 0338 35 35 35 Email: kdxmxuanson@gmail.com

Mã số thuế : 2700533688-005

Tài khoản : 266888666 – Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Thủ Đô

Đại diện : Ông **Trần Xuân Khiêm** Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B (Bên mua): CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE

Địa chỉ : Nhà biệt thự Villa 1-13, Dự án Khu nhà ở và TTTM, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 0869 596 789 Email: ketoan@sunrise.com.vn

Mã số thuế : 0109730501

Tài khoản : 111386888 - Ngân hàng TMCP Quân đội, CN Thanh Xuân

Đại diện : Bà **Nguyễn Thị Lan Anh** Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sau khi đàm phán và thống nhất, Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận làm Nhà phân phối các sản phẩm xi măng nhãn hiệu Xuân Sơn do Bên A sản xuất, với các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, HÀNG HÓA

1. Giải thích từ ngữ

Scanned with CamScanner

1.1 "Hợp đồng", "Hợp đồng này": là bản Hợp đồng mua bán xi măng do đại diện hợp pháp của các Bên ký;

1.2 "Bên", "các Bên", "hai Bên": Tuỳ theo ngữ cảnh được hiểu là Bên A, Bên B hoặc Bên A và Bên B hoặc Bên A, Bên B và Nhà phân phối khác;

1.3 "Phụ lục Hợp đồng": Là văn bản sửa đổi và/hoặc bổ sung một hoặc nhiều nội dung của Hợp đồng và là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng;

1.4 "Sự kiện bất khả kháng": là các sự kiện phát sinh từ những nguyên nhân khách quan khác nhau vượt quá tầm kiểm soát và dự kiến của các Bên, các Bên không biết và không thể biết trước được xảy ra như: chiến tranh, bạo loạn, thiên tai, hoả hoạn v.v...;

1.5 "Nhà phân phối": là các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực theo quy định của pháp luật và quy định của Bên A đã ký hợp đồng mua bán với Bên A;

1.6 "Ngày": là bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật;

1.7 "Sản phẩm": là xi măng Poóc lăng hỗn hợp: Xây trát, PCB30, PCB40 bao và rời;

1.8 "Chuyển tiền trước": là giá trị tiền thanh toán trước cho Bên A trước khi nhận hàng;

1.9 "Địa bàn tiêu thụ": là địa bàn phân chia theo địa giới hành chính, các công trình, dự án, trạm trộn cụ thể;

1.10 "Nhà phân phối tiêu thụ": là Nhà phân phối được giao tiêu thụ xi măng Xuân Sơn tại địa bàn tiêu thụ;

1.11 "Bán trái địa bàn": là việc nhà phân phối, phương tiện hoặc khách hàng của Nhà phân phối vận chuyển xi măng, tiêu thụ tại địa bàn tiêu thụ không đúng theo quy định của hợp đồng;

1.12 "Ngân hàng": là ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng hợp pháp hoạt động tại Việt Nam.

2. Hàng hoá

Hàng hoá: là các sản phẩm xi măng Poóc lăng hỗn hợp – PCB30 bao; PCB40 bao; PCB30 rời; PCB40 rời và xi măng xây trát cao cấp do Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm – Nhà máy xi măng Xuân Sơn sản xuất.

ĐIỀU 2. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, QUY CÁCH SẢN PHẨM

1. Tiêu chuẩn chất lượng

Bên A đảm bảo cung cấp sản phẩm xi măng Poóc lăng hỗn hợp (PCB) có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2020; xi măng xây trát cao cấp sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở phù hợp TCVN 9202:2012 được đăng ký theo quy định.

Xi măng trước khi xuất đều phải được thử nghiệm chất lượng, đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam và có chứng chỉ chất lượng của Phòng Công nghệ - KCS của Bên A.

2. Quy cách sản phẩm

Scanned with CamScanner

Xi măng bao được đóng trong bao bì phức hợp KPK, KP, PP (50 ± 0,5)kg/bao.

Xi măng rời được chở bằng xe chuyên dụng hoặc đóng trong bao Jumbo.

ĐIỀU 3. SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG, ĐỊA BÀN TIÊU THỤ

1. Sản lượng bán hàng

Hai Bên thống nhất bằng các phụ lục hoặc thông báo bằng văn bản không tách rời với Hợp đồng này.

Trong trường hợp Bên B có nhu cầu tiêu thụ với sản lượng lớn hơn 30% sản lượng trung bình của tháng theo kế hoạch, Bên B phải thông báo cho Bên A trước ngày 25 hàng tháng để Bên A dự trù kế hoạch sản xuất.

2. Địa bàn tiêu thụ

2.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, các bên thống nhất phân chia khu vực thị trường tiêu thụ cho phù hợp bằng các phụ lục hoặc thông báo bằng văn bản không tách rời với Hợp đồng này.

2.2. Bảo hộ thị trường:

Đối với xi măng bao, Bên A bảo hộ thị trường cho Bên B theo ranh giới phân chia các đơn vị hành chính của địa bàn tiêu thụ. Trường hợp phát sinh khi có các công trình, dự án ngoài địa bàn được giao, Bên B phải có văn bản đăng ký và hồ sơ chứng minh liên quan gửi cho Bên A; nếu Bên A đồng ý sẽ có văn bản chấp thuận để Bên B thực hiện.

Đối với xi măng rời, Bên B chỉ được bán tại các trạm trộn, công trình, dự án đã đăng ký với Bên A, được Bên A chấp thuận và bảo hộ. Trường hợp phát sinh các công trình, dự án mới, Bên B phải có văn bản đăng ký và hồ sơ chứng minh liên quan gửi cho Bên A; nếu Bên A đồng ý sẽ có văn bản chấp thuận để Bên B thực hiện.

2.3. Bên B không được tiêu thụ sản phẩm ngoài địa bàn tiêu thụ tại khoản 2 Điều 3 của Hợp đồng này. Mọi sự thay đổi về địa bàn (nếu có) phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

2.4. Nếu tại địa bàn được giao có thêm Nhà phân phối của Bên A thì việc phân chia hệ thống bán hàng cho các Nhà phân phối sẽ do Bên A quyết định.

ĐIỀU 4. ĐẶT HÀNG, GIAO NHẬN HÀNG HÓA

1. Đặt hàng

Bên B phải có đơn đặt hàng gửi cho Bên A qua Fax, email, Zalo hoặc tin nhắn (sau đó trả đơn hàng bằng bản scan vào ngày hôm sau) từ email, số điện thoại được xác nhận đăng ký bằng văn bản được hai bên thống nhất. Đơn đặt hàng phải theo mẫu của Bên A và thể hiện đầy đủ tên người nhận hàng hoặc tên lái xe có số căn cước công dân hoặc số bằng lái xe, số xe, số mooc (nếu có), và số lượng hàng cần lấy, chủng loại…

2. Giao nhận hàng hoá

Scanned with CamScanner

2.1. Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ được giao trên phương tiện dường bộ của Bên B tại nhà máy Bên A, địa chỉ tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ hoặc phương tiện dường thuỷ, dường sắt của Bên B tại cảng của Bên A và ga đầu mối (nếu có).

2.2. Phương thức giao nhận:

2.2.1. Đối với xi măng bao loại 50 kg: Giao nhận theo phương thức kiểm đếm đầu bao, quy đổi theo khối lượng (50 ± 0,5)kg/bao. Sau khi kiểm đếm đầu bao có kiểm tra trọng lượng hàng giao của từng xe vận chuyển qua cân điện tử của Bên A. Khi khách hàng cần cân kiểm tra lại toàn bộ xe hàng thì chi phí đó sẽ do khách hàng chịu.

2.2.2. Đối với xi măng đóng bao Jumbo: Áp dụng phương thức cân toàn bộ xe hàng, việc kiểm đếm đầu bao chỉ phục vụ cho việc tính toán chi phí vỏ bao (nếu có).

2.2.3. Đối với xi măng rời: Áp dụng phương thức cân trọng lượng cả xe bằng bàn cân tại nhà máy của Bên A. Bên A có trách nhiệm niêm phong xe hàng bằng kẹp chì và gửi cho Bên B để kiểm tra.

Trước khi niêm phong kẹp chì, Bên A sẽ lấy khoảng 05 kg xi măng trực tiếp từ xe vận chuyển để lưu làm mẫu, khi lấy mẫu có sự chứng kiến của lái xe hoặc người nhận hàng, mẫu được lưu trong vòng 60 ngày kể từ ngày lấy mẫu để làm căn cứ pháp lý khi xảy ra tranh chấp về chất lượng hàng hoá.

Khi khách hàng cần cân kiểm tra lại toàn bộ xe hàng thì chi phí đó sẽ do khách hàng chịu.

2.3. Thời điểm chịu rủi ro: Bên B sẽ chịu mọi trách nhiệm rủi ro với hàng hóa kể từ thời điểm giao nhận hàng xong tại nhà máy của Bên A.

2.4. Kiểm tra hàng hoá: Trước khi nhận hàng, Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa như: số lượng, trọng lượng, tình trạng hàng hóa và kịp thời phản ánh cho Bên A khi có dấu hiệu bất thường. Bên A không chịu trách nhiệm với những sai sót, tổn thất mà Bên B đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho Bên A.

2.5. Giao nhận hàng hoá: Tại thời điểm giao nhận hàng hoá, một hoặc một bộ chứng từ thể hiện nội dung giao nhận hàng hoá sẽ được hai bên tiến hành để minh chứng cho việc giao nhận đã hoàn tất và xác định trách nhiệm thanh toán của Bên B.

ĐIỀU 5. QUẢN LÝ VỀ CHẤT LƯỢNG

1. Thông qua Hệ thống Quản lý chất lượng của mình, Bên A bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của Nhà nước. Cấp chứng chỉ chất lượng cho từng lô hàng và chịu trách nhiệm bồi thường theo Điều 8 của Hợp đồng này.

2. Trong quá trình nhận hàng, Bên B sẽ kiểm tra bằng trực quan theo khoản 2.4 Điều 4 của Hợp đồng này.

3. Phương tiện vận chuyển phải sạch sẽ, khô ráo, đảm bảo hàng hóa không bị ẩm ướt, đảm bảo điều kiện vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành.

Scanned with CamScanner

4. Khách hàng phải thực hiện việc bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2020 và những nội dung khuyến cáo ghi trên bao bì.

5. Trước, trong và sau quá trình sử dụng sản phẩm, khách hàng cần phải thực hiện các biện pháp kiểm tra chất lượng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm để kịp thời điều chỉnh trong sử dụng nhằm phát huy hiệu quả kinh tế cũng như giảm thiểu tối đa nguy cơ giảm sút chất lượng.

6. Mọi trường hợp giảm sút chất lượng, thiếu hụt số lượng hàng hóa do Bên B gây ra trong quá trình vận chuyển, lưu kho bảo quản hàng hóa, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bên A chỉ có trách nhiệm về chất lượng hàng hóa do lỗi Bên A gây ra. Mọi khiếu nại về chất lượng sản phẩm chỉ được xem xét trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày giao hàng tại nhà máy.

7. Khi xảy ra vấn đề tranh chấp về chất lượng sản phẩm mà không thể thống nhất, hai bên sẽ mời cơ quan chức năng của Nhà nước kiểm định lại. Kết luận của cơ quan này là kết luận cuối cùng mà các bên phải chấp nhận. Bên sai sẽ phải chịu chi phí cho việc kiểm định lại chất lượng sản phẩm và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên kia.

ĐIỀU 6. GIÁ BÁN, CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU, ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá bán

Giá bán các loại xi măng được Bên A ban hành bằng các phụ lục hoặc thông báo bằng văn bản (thông báo giá) tại từng thời điểm và cho từng địa bàn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, căn cứ tình hình thực tế thị trường, Bên A có quyền điều chỉnh giá bán xi măng và thông báo bằng văn bản trước 03 ngày cho Bên B kể từ ngày điều chỉnh.

Bảng thông báo giá là một phần không thể tách rời khỏi Hợp đồng này.

2. Chính sách chiết khấu

Tại từng thời điểm, căn cứ tình hình thị trường, Bên A ban hành chính sách chiết khấu thương mại, khuyến mãi, hỗ trợ tiêu thụ cho Bên B phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp có sự thay đổi về giá trị hoặc hình thức chiết khấu thương mại, khuyến mãi, hỗ trợ tiêu thụ đã có trước đó, Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng văn bản và hai bên thống nhất thực hiện theo văn bản mới mà không cần ký thêm Phụ lục hợp đồng.

Giá trị chiết khấu thương mại, hỗ trợ tiêu thụ được Bên A xuất hoá đơn cho Bên B (theo từng điều kiện cụ thể) và được ghi nhận giảm trừ vào công nợ hàng tháng tương ứng với sản lượng thực tế phát sinh.

Giá trị khuyến mãi được Bên A chi trả cho Bên B bằng các sản phẩm xi măng hoặc bằng hiện vật, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Đối chiếu công nợ

Từ ngày mùng 01 đến ngày mùng 05 hàng tháng, hai bên tiến hành lập biên bản đối chiếu công nợ của tháng trước đó và ký xác nhận làm cơ sở thanh quyết toán tiền hàng; ngoài ra hai bên cũng có thể tiến hành đối chiếu công nợ bất thường khi có yêu cầu từ một bên bất kỳ.

Scanned with CamScanner

Bên A có quyền đơn phương xác định công nợ của Bên B trên cơ sở các đơn đặt hàng hoặc chứng từ, hoá đơn xuất hàng của Bên A.

4. Phương thức thanh toán

4.1. Giá trị hàng hóa thanh toán được tính theo giá bán cho nhà phân phối tại thời điểm giao hàng.

4.2. Bên B thanh toán toàn bộ giá trị hàng hóa cho Bên A bằng đồng Việt Nam, thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định tại Điều này. Bên A xuất hóa đơn tài chính và cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ cho Bên B tương ứng với từng khoản thanh toán.

4.3. Trường hợp Bên B đặt cọc để mua hàng, khoản tiền đặt cọc được coi là khoản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua hàng. Ngay sau khi Bên B hoàn tất thanh toán giá trị lô hàng tương ứng bằng hình thức chuyển khoản, Bên A có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ khoản tiền đặt cọc cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản trong thời hạn hai (02) ngày làm việc.

4.4. Thanh toán trước khi lấy hàng: Bên B thanh toán toàn bộ số tiền hàng của từng lô hàng cho Bên A ngay sau khi có đơn đặt hàng theo quy định, trước khi xe vào nhận hàng; hoặc có thể thanh toán trước tiền hàng cho nhiều lô hàng, trên cơ sở đó Bên A xem xét ban hành chính sách chiết khấu thanh toán trước phù hợp tại từng thời điểm cho Bên B.

ĐIỀU 7. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÁC BÊN

1. Nghĩa vụ và quyền của Bên A

1.1. Nghĩa vụ của Bên A

- Đảm bảo hàng hóa cung cấp cho Bên B theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian, điều kiện đã quy định trong Hợp đồng.

- Cung cấp đầy đủ các chứng từ pháp lý cần thiết, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất kèm các lô hàng hóa giao cho Bên B khi Bên B yêu cầu.

- Bằng chi phí của mình thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng cáo sản phẩm hàng hóa trên thị trường, phối hợp giúp đỡ, cung cấp tài liệu thông tin kỹ thuật cần thiết giúp Bên B tư vấn và chào bán hàng hóa cho khách hàng đạt hiệu quả.

- Kịp thời phối hợp cùng Bên B giải quyết khiếu nại phát sinh trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này trên cơ sở thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.

1.2. Quyền của Bên A

- Được quyền dừng cấp hàng, chấm dứt hợp đồng khi Bên B không thanh toán đúng quy định hoặc vi phạm hợp đồng.

- Được quyền phạt hoặc chấm dứt hợp đồng theo quyết định của mình khi Bên B bán hàng trái địa bàn được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Hợp đồng này. Mức phạt (nếu áp dụng) sẽ được tính như sau:

+ Vi phạm lần 1: phạt từ 5.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ;

Scanned with CamScanner

+ Vi phạm lần 2: phạt từ 20.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ;

+ Vi phạm lần 3: xem xét chấm dứt Hợp đồng nhà phân phối;

Toàn bộ số tiền phạt được ghi nhận vào công nợ của Bên B.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng của Bên B.

- Không chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nhà phân phối của Bên B nếu nguyên nhân trực tiếp của hành vi, vi phạm dó không do lỗi của Bên A.

2. Nghĩa vụ và quyền của Bên B

2.1. Nghĩa vụ của Bên B

- Gửi cho Bên A văn bản uỷ quyền người đặt hàng, người nhận hàng cùng số điện thoại và chữ ký của họ.

- Bán hàng đúng địa bàn được quy định trong Hợp đồng. Trường hợp bán trái địa bàn thì phải chịu mức phạt theo quy định của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm cung cấp GPS của phương tiện vận chuyển cho Bên A khi được Bên A yêu cầu.

- Có trách nhiệm khai thác và đáp ứng tối đa nhu cầu về hàng hóa trên và chỉ trên địa bàn tiêu thụ nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ.

- Bên B không được phép chuyển giao quyền lợi và nghĩa vụ của mình đã quy định trong Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

- Thực hiện việc trả chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ cho khách hàng theo đúng chương trình của Bên A.

- Thực hiện đúng thoả thuận về nhận hàng, thanh toán dầy dủ, đúng hạn theo Hợp đồng, tiếp nhận và xác nhận cam kết thực hiện các văn bản, thông báo, quy định, quy chế… mà Bên A ban hành.

- Thực hiện đúng các quy định của cơ quan Thuế và của Bộ Tài chính về hoá đơn, chứng từ trong toàn bộ quá trình mua bán hàng và trả khuyến mãi.

- Hàng tháng cử người đối chiếu, xác nhận công nợ với Bên A theo quy trình đối chiếu sản lượng và công nợ của Bên A và gửi về cho Bên A trước ngày 15 của tháng kế tiếp.

- Không được thực hiện bất kỳ hành vi nào gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến uy tín, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Bên A được giao cho Bên B.

- Không được trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc các hành vi khác gây tổn hại lợi ích, uy tín của Bên A.

Scanned with CamScanner

- Không được sử dụng bất kỳ trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, tài liệu, pano, áp phích, biển quảng cáo do Bên A cung cấp phục vụ mục đích quảng cáo cho xi măng Xuân Sơn để trưng bày, bán hoặc chào bán, giới thiệu các sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm hàng hoá của Bên A.

2.2. Quyền của Bên B

- Được hưởng chiết khấu, thưởng sản lượng, khuyến mãi theo quy định của Bên A.

- Được Bên A hỗ trợ việc xúc tiến bán hàng, quảng cáo hoặc tham gia vào các dự án.

- Yêu cầu Bên A giao hàng theo đơn đặt hàng đúng chất lượng, đóng gói theo thỏa thuận tại Hợp đồng.

- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin hướng dẫn bảo quản sản phẩm và các thông tin khác để thực hiện nghĩa vụ nhà phân phối.

- Được quyền khiếu nại về chất lượng, số lượng hàng hóa giao nhận theo quy định của Hợp đồng.

- Được quyền yêu cầu Bên A giải quyết các tranh chấp (nếu có) về địa bàn phân phối.

ĐIỀU 8. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1. Bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí (trong giới hạn chi phí trực tiếp) khi xảy ra tổn thất được xác định do chất lượng sản phẩm xi măng của Bên A không đảm bảo theo TCVN 6260:2020.

2. Nếu một trong các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các điều khoản quy định trong hợp đồng này mà gây thiệt hại cho bên kia, bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu phía bên kia bồi hoàn các khoản thiệt hại theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Nếu liên tục trong vòng 15 ngày Bên B không lấy hàng mà không được sự đồng ý của Bên A.

- Nếu trong 03 tháng liên tiếp, Bên B lấy hàng với mức sản lượng nhỏ hơn mức sản lượng tiêu thụ được quy định tại khoản 1 Điều 3. Khi đó Bên A có thể cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ vùng miền mà Bên B không phát triển được.

- Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về công nợ mà Bên B cho dại lý, khách hàng của Bên B nợ.

- Bên B vi phạm các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng, trong các quy chế, quy định mà Bên A ban hành ở các văn bản tại các thời điểm.

- Bên A phát hiện Bên B bán hàng trái địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 3.

- Bên B thực hiện các hành vi làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Bên A.

2. Bên B được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên A không có hàng giao liên tục trong vòng 15 ngày mà không được sự đồng ý của Bên B.

Scanned with CamScanner

- Bên A vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ theo hợp đồng này.

ĐIỀU 10. BẤT KHẢ KHÁNG

Trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, hư hỏng đột xuất của dây chuyền sản xuất của Bên A hoặc các hoàn cảnh khách quan khác nằm ngoài kiểm soát của Bên A), Bên A phải thông báo trước bằng văn bản để Bên B sắp xếp kế hoạch nhận hàng.

ĐIỀU 11. TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc các phát sinh khác liên quan đến Hợp đồng này, các bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản và nỗ lực giải quyết bằng cách thương lượng và hòa giải trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận về cách giải quyết, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày một bên thông báo bằng văn bản đến bên kia về tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra Toà án hoặc Trọng tài kinh tế nơi nguyên đơn có trụ sở để giải quyết. Quyết định của Toà án là phán quyết cuối cùng mà hai bên phải thi hành. Chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 12. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của các bên.

2. Không bên nào có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia.

3. Sự vô hiệu của bất kỳ một điều khoản nào trong Hợp đồng này không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.

4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 15/01/2027.

5. Hợp đồng này chỉ chính thức hết hiệu lực khi hai Bên đã quyết toán xong toàn bộ hàng hoá và công nợ bằng không đồng.

6. Các thoả thuận tín dụng cũng như các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản được coi như các phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

7. Hợp đồng được lập thành 04 bản, Bên A lưu giữ 02 bản, Bên B lưu giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN	ĐẠI DIỆN BÊN MUA
GIÁM ĐỐC	TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Khiêm	Nguyễn Thị Lan Anh

Scanned with CamScanner